



RESOLUCIÓN No. 096 DE 2021 (24 de Noviembre)

"POR MEDIO DE LA CUAL SE CREA, CONFORMA Y REGLAMENTA EL COMITÉ CONTRATACIÓN DEL CONCEJO MUNICIPAL DE CHÍA Y SE DICTAN OTRAS DISPOSICIONES"

La Honorable Mesa Directiva del Concejo Municipal de Chía, en ejercicio de sus facultades Constitucionales, legales y Reglamentarias, en especial la Ley 136 de 1994, y las conferidas en el Acuerdo Municipal No. 140 de 2018 y

CONSIDERANDO

Que, de conformidad con el artículo 209 de la Constitución Política, artículo 23 y 24 de la Ley 80 de 1993, establece que la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, transparencia, responsabilidad.

Que en virtud del artículo 2 de la Ley 80 de 1993, el Concejo Municipal de Chía es considerado como una entidad estatal, por lo que le es aplicable el Estatuto General de Contratación Pública.

Que atendiendo al numeral 9 del artículo 25 de la Ley 80 de 1993, en los procesos de contratación intervendrán el jefe y las unidades asesoras y ejecutoras de la entidad que se señalen en las correspondientes normas sobre su organización y funcionamiento.

Que los comités de contratación constituyen un escenario interdisciplinario para revisar y analizar los aspectos de orden jurídico, económico, financiero, ambiental técnico y de riesgo asociados a la contratación, para este caso la que adelanta el presidente del concejo como ordenador del gasto de los recursos asignados al Concejo Municipal de Chía.

Que de conformidad con la Resolución No. 086 de 2021 *"Por medio de la cual se actualiza el Manual de Contratación del Concejo Municipal de Chía y se deroga la Resolución No. 088 de 2019"*.

Que el numeral 1.5.1 del Manual de Contratación del Concejo Municipal de Chía señala el propósito y las funciones que debe desempeñar el comité de Contratación en relación a la adquisición de obras, bienes y/o servicios de la Corporación.

Que en cumplimiento de los principios antes mencionados y en especial los de transparencia y responsabilidad, y la Resolución No. 086 de 2021, se considera conveniente crear, conformar y reglamentar el comité asesor de contratación del del Concejo Municipal de Chía.



En mérito de lo expuesto,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: CREASE el Comité de Contratación de Concejo Municipal de Chía, como instancia asesora en materia contractual del ordenador del gasto en las contrataciones de la Corporación, con el fin de optimizar la selección para la adquisición de obras, bienes y/o servicios a contratar y la elaboración del Plan Anual de Adquisiciones de la vigencia correspondiente, en lo relacionado con la definición técnica y caracterización de los mismos, y se determina su conformación y reglamentación.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Comité asesor de contratación del Concejo Municipal de Chía estará conformado así:

- El presidente de la Corporación como ordenador del gasto, quien lo presidirá.
- Director (a) Administrativo y Financiero, quien ejercerá la secretaria técnica.
- Profesional Universitario del Área Jurídica.
- Técnico administrativo del Almacén General
- El jefe de control interno, quien tendrá voz, pero no voto.
- Asesor externo del área de contratación quien actuara en calidad de invitado permanente.
- Tesorería.

PARAGRAFO PRIMERO: El presidente del comité de contratación tendrá las siguientes funciones:

- Presidir las sesiones del Comité.
- Informar a la secretaria técnica, la fecha y hora en la que se llevaran a cabo las sesiones del comité.
- Aceptar o no las recomendaciones realizadas por el Comité.

PARAGRAFO SEGUNDO: El secretario técnico del Comité de Contratación tendrá las siguientes funciones:

- Citar al Comité de acuerdo a la fecha y hora suministrada por el presidente del comité.
- Preparar el orden del día y la documentación que deba presentarse al Comité para su estudio.
- Verificar los aportes de los asuntos a tratar.
- Elaborar el proyecto de acta asegurando que la misma se sujete a la realidad de lo acordado y gestionar la firma de los asistentes.
- Llevar en debida forma el archivo y custodia de las actas del comité.
- Las demás que sean necesarias para el objetivo de las funciones del Comité.



PARAGRAFO TERCERO: Previa invitación, podrán asistir al Comité Asesor de Contratación, con derecho a voz, pero sin voto, los funcionarios y/o contratistas que, por su competencia, conocimiento y según el caso bajo estudio sean requeridos, los miembros del Comité Evaluador designados para los procesos de selección y las personas que por su experticia sean necesarias para ilustrar el tema. En todo caso, cualquiera de los miembros, cuando lo considere conveniente, podrá solicitar la invitación permanente o específica de funcionarios y/o contratistas.

ARTÍCULO TERCERO: FUNCIONES DEL COMITÉ. Son funciones del Comité de Contratación las siguientes:

- Asesorar y aprobar el Plan Anual de Adquisiciones a publicar en la página de web de la Corporación y en la plataforma de SECOP II, así como sus modificaciones o actualizaciones atendiendo a lo establecido en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015. Cualquier modificación que se haga sin la aprobación del Comité de Contratación carecerá de validez.

La Dirección administrativa y Financiera será la responsable de consolidar la información y a través del Técnico Administrativo – Almacén, realizar su cargue en la plataforma de SECOP.

- Velar porque se apliquen correctamente las diferentes modalidades de contratación para la adquisición de bienes y/o servicios de acuerdo a la normatividad vigente en la materia y lo señalado en manual de contratación de la Corporación.
- Analizar y emitir recomendaciones en aquellos casos en los que por la naturaleza y complejidad de los mismos se presente dificultades en los procesos de adquisición de bienes y/o servicios de la Corporación, si a ello hubiere lugar.
- Citar y/o participar en las reuniones cuando sea necesario para el seguimiento a la contratación de bienes y/o servicios de la Corporación.

ARTÍCULO CUARTO: QUORUM MÍNIMO PARA DELIBERAR Y RECOMENDAR.

Para deliberar y recomendar será necesario con un quorum de la mitad más uno de sus integrantes con derecho a voto y adoptará decisiones validas con la mitad más uno de los votos favorables de los integrantes con derecho a voto presentes en la sesión, En caso de empate, el presidente del Comité lo dirimirá.

La inasistencia de los miembros del Comité deberá justificarse previamente y por escrito, al Presidente y Secretario Técnico del Comité.

ARTÍCULO QUINTO: PERIODICIDAD DE SESIONES. Las sesiones serán convocadas con la regularidad que demande la necesidad y dinámica de los procesos contractuales.



OTRAS DISPOSICIONES

ARTÍCULO SEXTO: PLAN ANUAL DE ADQUISICIONES. El proyecto del Plan Anual de Adquisiciones se elaborará con base en los respectivos planes y/o solicitudes de las diferentes áreas y será puesto a consideración del Comité de Contratación para su aprobación, de acuerdo a lo señalado en el artículo 2.2.1.1.1.4.1 y subsiguientes del Decreto 1082 de 2015.

PARÁGRAFO: El Plan Anual de Adquisiciones para la vigencia fiscal siguiente deberá proyectarse, a más tardar en la última sesión del comité de contratación correspondiente al año anterior, para aprobación en la siguiente vigencia.

ARTÍCULO SEPTIMO: COMUNICAR el contenido de la presente resolución a los integrantes del comité, para lo de su competencia.

ARTÍCULO OCTAVO: La presente Resolución rige a partir de la fecha de su expedición y deroga todas las normas que le sean contrarias.

PUBLÍQUESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en el Honorable Concejo Municipal de Chía a los veinticuatro (24) días del mes de noviembre del año 2021.

JESÚS ALBERTO RUEDA GARZÓN
Presidente

ANDRÉS MATEO BELTRAN ROJAS
Primer Vicepresidente

DAVID STIVEN POVEDA RIVERA
Segundo Vicepresidente

Elaboró: Nelsy Carolina Bueno Aldana – Profesional Universitario

Beimar Otalora Arévalo – Contratista Externo

Claudia Marcela Galeano – Directora Administrativa y Financiera

Revisó: Claudia Marcela Galeano – Directora Administrativa y Financiera

Nelsy Carolina Bueno Aldana – Profesional Universitario

Aprobó: Jesús Alberto Rueda Garzón – Presidente

Andrés Mateo Beltrán Rojas – Primer Vicepresidente

David Stiven Poveda Rivera – Segundo Vicepresidente